

인터넷 선(현)물환 거래 이용약관

2017.04.21 제정

2019.02.28 개정

2020.12.10 개정

2022.01.24 개정

제1조 목적

이 약관은 국민은행(이하 “은행”이라 한다)과 인터넷 선(현)물환 거래를 이용하는 기업고객(이하 “고객”이라 한다)이 동 거래를 함에 있어 장외파생상품기본계약서가 적용됨을 확인하고 동 거래 이용에 관한 제반 사항을 정하는데 목적으로 한다.

제2조 약관의 적용

인터넷 선(현)물환 거래의 이용에 관하여 이 약관에 명시되지 않은 사항은 전자금융거래법령 및 관련법규, 전자금융거래기본약관, 전자금융서비스이용약관, 여신거래기본약관, 기타 개별 거래약관, 금융결제원 제 규약 및 은행의 관련 규정을 적용한다.

제3조 적용범위

이 약관은 은행의 기업인터넷뱅킹 서비스와 마이딜링룸Pro에서 은행과 고객 사이에 이루어지는 선(현)물환 거래에 적용된다.

제4조 용어의 정의

- ① 이 약관에서 사용하는 각 용어는 다음 각 항에서 정의하는 바에 의하고 특별히 정의되지 않은 용어는 외환 거래관련 법규와 외환시장의 관행에 의한다.
- ② **고객환율**은 은행간 시장환율에 연동한 은행내부환율에 은행이 정한 거래 수수료를 가감한 환율을 말한다.
- ③ **선물환거래**라 함은 원화와 외화간 매매 계약일로부터 2영업일을 초과하는 장래의 특정 기일에 사전에 약정한 환율로 대금을 결제하는 거래를 말한다.
- ④ **현물환거래**라 함은 내국통화와 외국통화 또는 서로 다른 외국통화를 당일(Value Today), 익영업일(Value Tom)결제 혹은 익익영업일(Value Spot)결제로 매매하는 거래를 말한다.
- ⑤ **인터넷 선(현)물환 거래**란 기업인터넷뱅킹 또는 마이딜링룸Pro를 통한 선(현)물환 거래를 말한다.
- ⑥ **“마이딜링룸Pro”**는 보다 신속한 거래서비스를 위하여 인터넷뱅킹 또는 모바일뱅킹을 거치지 않고 서비스에 직접 접근할 수 있도록 하는 PC용 어플리케이션을 말한다.
- ⑦ **기업고객**은 자연인이 아닌 개인사업자, 법인을 말한다.
- ⑧ **원거래**라 함은 고객이 최초로 거래한 선(현)물환 거래를 말한다.
- ⑨ **반대거래**라 함은 원거래와 동일한 통화, 금액 및 만기일을 가진 반대방향의 거래를 말한다.
- ⑩ **만기결제**라 함은 선(현)물환 거래의 만기일에 고객과 은행이 당초거래 조건에 따라 대금결제를 하는 것을 말한다.

※ 이 약관은 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.



⑪ **조기결제**라 함은 고객이 기 체결한 선물환거래를 만기일 전에 종료시키는 거래를 말한다.

⑫ 결제 방식 중 ‘**실물인수도**’의 경우 고객과 은행이 당초 계약한 외화와 원화의 실제 교환이 이루어지는 것을 말하며, ‘**청산**’의 경우 외화 금액에 대한 반대거래를 통해 지급의무가 발생한 고객 또는 은행이 원화로 정산하는 것을 말한다.

제5조 본인확인 및 고객정보에 대한 책임

은행이 정한 방법에 따라 고객이 입력한 아이디, 사용자암호, 인증서암호, 계좌비밀번호, 보안매체 등의 고객정보가 은행에 기 등록된 정보와 일치하는 경우 은행은 고객으로 간주하고 그 지시 내용에 따라 처리하며, 이와 같이 처리한 경우 고객정보의 도난, 분실 등의 사고로 인해 고객에게 불이익이 생기더라도 은행은 책임의 전부 또는 일부를 부담하지 않는다.

제6조 이용 절차 등

- ① 인터넷 선(현)물환 거래의 이용 신청과 변경, 해지는 영업점에서 가능하다.
- ② 고객은 은행이 정한 이용시간, 거래가능통화 및 금액 내에서 거래가 가능하다.

제7조 거래한도

고객은 은행이 사전에 정한 거래한도 이내에서 거래할 수 있으며 거래한도를 초과하여 거래 할 수 없다. 고객은 기업인터넷뱅킹 홈페이지 또는 마이딜링룸Pro를 통해 거래가능통화, 금액 및 한도를 확인할 수 있다

제8조 거래체결

- ① 고객은 은행이 제시한 고객환율로 체결을 원하는 경우 은행이 부여한 유효시간 내에 거래를 확정하여야 한다.
- ② 외환시장의 폐장 또는 은행이 ‘인터넷 선(현)물환 거래’를 지속할 수 없는 천재지변, 전산상의 장애 등 불가항력의 사유가 발생하는 경우 은행은 고객환율의 제시 또는 “인터넷 선(현)물환 거래”를 중지 할 수 있다.

제9조 거래내용의 확인

고객은 인터넷 선(현)물환 거래 이후 전자확인증 또는 선(현)물환 체결내역조회 화면 등으로 거래내용을 확인하여야 한다.

제10조 시가평가

- ① 은행은 매 영업일에 고객의 만기가 도래하지 않은 선(현)물환 거래의 거래금액에 대하여 원화와 외화의 결제금액을 각각 현재가치로 환산하여 차이를 구하는 방법으로 시가평가를 한다.
- ② 은행은 상기의 시가평가결과를 홈페이지에 등재하고, 월말평가내역의 경우 고객과 합의한 방법으로 고객에게 제공한다.

제11조 반대거래

- ① 제 10 조의 시가평가에 따라 평가손이 한도금액을 초과하여 반대거래가 필요한 경우 은행은 그 사실을 통보하고 고객은 은행이 고지한 기간까지 반대거래를 통해 평가손이 한도금액 이내가 되도록 하여야 한다. 고객이 은행이 고지한 기간까지 한도 초과 상황을 해소하지 못할 경우 은행은 외환시장에서 반대거래를 통하여 외환거래를 종료시킬 수 있으며, 이 경우 부족금액이 해소될 때까지의 반대거래 순서는 평가손 금액이 큰 순으로 하며, 반대거래 결과는 고객에게 지체없이 통보한다.
- ② 반대거래 환율은 반대거래 시점 의 시장환율로 하며, 고객과 협의에 의해 은행이 따로 정할 수 있다.
- ③ 고객은 제1항의 반대거래결과 발생한 손실에 대하여 발생손실 전액을 당일 중 은행에 입금하여야 하며, 당일 이후에 납입한 경우는 실제 납입일까지 장외파생상품기본계약서에 명기한 지연배상금을 함께 납입하여야 한다.

제12조 결제

- ① 고객은 기업인터넷뱅킹 또는 마이딜링룸Pro를 통해 원칙적으로 만기일에 거래금액 전액을 16시 30분까지 결제 하여야 한다. 그 이후에는 영업점에서만 결제가 가능하다.
- ② 고객이 상기 제 1 항에 정한 바에 따라 만기일에 결제 하지 않을 경우 은행은 해당거래에 대해 반대거래할 수 있으며 은행은 고객에게 지체없이 통보합니다.
- ③ 반대거래의 경우 제11조 2항에 정한 바에 따라 실행하고, 고객이 정산차액을 지급해야 하는 경우, 당일 중 은행에 입금하여야 하며, 당일 이후에 납입한 경우는 실제 납입일까지 장외파생상품기본계약서에 명기한 지연배상금을 함께 납입하여야 한다.
- ④ 선물환 거래의 경우 고객이 만기일 이전에 거래를 종료하고자 하는 경우 조기결제거래를 할 수 있다.

제13조 결제계좌

- ① 고객은 원화 및 외화 결제계좌를 각각 1 계좌씩 지정할 수 있고, 해당 계좌의 변경을 원하는 경우 영업점에 신청 가능하다.
- ② 지정한 결제계좌가 해지되는 경우 인터넷 선(현)물환 거래체결 및 결제가 불가능하다.

제14조 계약사항의 변경, 취소 및 양도

- ① 은행의 책임이 없는 사유로 인하여 개별 계약의 만기일에 결제금액의 전부 또는 일부의 이행이 불가능하게 된 경우에는 동 사유가 해소된 후 가장 빠른 은행 영업일 또는 양당사자가 합의하는 날에 이를 이행한다.
- ② 체결된 계약은 변경이나 취소를 할 수 없다.
- ③ 고객은 은행의 사전 서면동의 없이는 이 약관에 근거한 선(현)물환 거래의 권리, 의무를 제 3 자에게 양도하거나 또는 담보로, 제공할 수 없다.
- ④ 고객은 전자메일 주소 및 전화번호 등 연락처의 변동 시 즉시 은행에 정보 변경을 신청하여야 하며 이를 게을리하여 발생한 불이익은 은행의 책임 있는 사유가 없는 한 은행이 책임지지 아니한다.

제15조 은행에 의한 약정해지

※ 이 약관은 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

은행은 고객에 대하여 다음 은행여신거래기본약관(기업용) 제7조 제1항 내지 제5항 각 호의 사유가 하나라도 발생하거나 장외파생상품기본계약서 제6조 귀책거래종료사유, 제7조 기타 거래종료사유에 해당하는 경우, 인터넷 선(현)물환 거래 약정을 해지할 수 있으며 이 경우 그 사실을 고객에게 지체 없이 통지합니다.

제16조 적용기간

이 약정은 은행이 정한 소정의 절차에 따라 고객이 인터넷 선(현)물환 거래를 이용하겠다는 신청과 이 약관에 동의한다는 의사표시를 하고 은행이 이를 승낙함으로써 개시된다. 고객이 약정의 해지를 원하는 경우 영업점에 신청할 수 있다.

제17조 면책

법인(『중소기업기본법』제2조제2항에 의한 소기업을 제외한다)인 이용자에게 손해가 발생한 경우로 은행이 사고를 방지하기 위하여 보안절차를 수립하고 이를 철저히 준수하는 등 합리적으로 요구되는 충분한 주의의무를 다한 경우 은행은 고객의 고의나 중대한 과실로 다음 각 호의 행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

- ① 고객이 접근매체를 제 3 자에게 대여하거나 사용을 위임한 경우 또는 양도나 담보의 목적으로 제공한 경우
- ② 제 3 자가 권한 없이 고객의 접근매체를 이용하여 전자금융거래를 할 수 있음을 알았거나 쉽게 알 수 있었음에도 불구하고 접근매체를 누설하거나 노출 또는 방치한 경우

제18조 기타

이 약관에 의한 내용이 장외파생상품거래 기본계약서 및 제2조에 의하여 적용되는 약관의 내용과 상충할 경우 이 약관의 내용이 우선한다. 다만, 장외파생상품거래 기본계약서상, 이 약관의 내용과 다른 내용의 특약을 맺은 경우는 그 특약이 우선한다.

제19조 약관의 변경 등

- ① 은행은 이 약관을 변경하는 경우에는 그 변경 1개월 전에 인터넷 홈페이지 또는 게시 가능한 전자적 수단을 통해 게시한다. 다만, 법령 또는 제도 변경 등으로 긴급하게 약관을 변경한 때에는 변경된 약관을 게시 가능한 전자적 수단을 통해 최소 1 개월 이상 게시한다.
- ② 제①항의 변경 내용이 고객에게 불리한 내용인 경우에 은행은 고객과 사전에 합의한 방법으로 개별적으로 통지하며, “고객이 약관 변경에 동의하지 않는 경우 약관의 시행일 전 영업일까지 계약을 해지할 수 있으며, 약관의 변경 내용에 이의를 제기하지 아니하는 경우 약관의 변경 내용에 승인한 것으로 본다” 라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
- ③ 고객은 약관의 변경내용이 게시되거나 통지된 후부터 변경되는 약관의 시행일 전 영업일까지 서비스를 해지할 수 있고, 약관의 변경내용에 대하여 이의를 제기하지 아니하는 경우에는 약관의 변경을 승인한 것으로 본다.